

1503728-53.2021.8.26.0320
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 27/05/2022
... p. DJ 18.10.1996).

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
1ª Vara Criminal
Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503728-53.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503728-53.2021.8.26.0320
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2327198/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 21719288 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 3005/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2327198 - 02º D.P. LIMEIRA, 3005/21/923 - 02º D.P. LIMEIRA, 2327198/2021 - 2º Distrito Policial de Limeira
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Tiago Honorio de Freitas
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

TIAGO HONORIO DE FREITAS, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso I, artigo 155, §4º, inciso I (por três vezes), na forma do artigo 70, e artigo 157, "caput", c. c. o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, supostamente, em 01º de dezembro de 2021, por volta das 05h30min, no estabelecimento comercial denominado "Citrus Joaquim", localizado na Rua Jorge Falcão Giuste, nº 102, Vila São Vicente, nesta cidade, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, uma máquina de cartão de crédito e uma tesoura de poda, de propriedade da vítima Nilva Rossi Chitolina. Logo após, por volta das 07h30min, nas dependências da Fazenda Citra, localizada na Rodovia Limeira-Piracicaba, Km 117, Jardim Senador Vergueiro, nesta cidade, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, a quantia de aproximadamente R\$ 135,00 (cento e trinta reais) em moedas, pertencente à vítima Valdecir Macedo, 12 (doze) latas de cerveja da marca Brahma e uma serra manual, pertencentes à vítima Dirceu José Galesi Junior, além de uma motosserra da marca Sthill, uma esmirilhadeira da marca Bosch, cabos para máquina de solda, uma manivela, uma chave de fenda e um estilete, de propriedade da Fazenda Citra. Ainda, logo depois, por volta das 11h30min, no Restaurante Bonin, localizado na Rua Carlos Bonin, nº 77, Bairro Parronchi, nesta cidade, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, dinheiro do referido estabelecimento comercial, de propriedade da vítima Regina Coelho da Silva, sendo que o delito de roubo somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida em 07 de janeiro de 2022 (fl. 96).

O réu apresentou resposta à acusação às fls. 113/121.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as vítimas e as testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

O Ministério Público, em razões finais, pleiteou a procedência parcial da pretensão punitiva estatal (fls. 248/257), enquanto a Defesa postulou a absolvição, por falta de provas, e subsidiariamente o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, realizando considerações acerca da dosimetria (fls. 228/245).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Procede em parte a pretensão acusatória, pois estão presentes a materialidade e a autoria delitivas, a partir do auto de prisão em flagrante (fls. 06/08) boletim de ocorrência (fls. 31/35), auto de exibição e apreensão (fls. 36/38), laudo pericial (fls. 142/150) e da prova oral colhida em juízo.

Com efeito, a vítima NILVA ROSSI CHITOLINA alegou que seu marido é o proprietário do estabelecimento. Quando chegou, por volta das 05h30min, notou que o escritório estava revirado, com o cadeado arrombado, tendo avisado Nilva, que também foi ao local. Sentiu falta da máquina de cartão e uma tesoura de poda. No almoço, avistou do outro lado da rodovia um tumulto, tendo a polícia chegado. Foi até lá, conversando com os policiais, que disseram que o suspeito havia tentado assaltar um comércio. Assim, Nilva informou aos milicianos sobre a subtração de bens do seu estabelecimento. Os policiais lhe mostraram uma máquina de cartão e uma tesoura que haviam sido apreendidas com o suspeito, tendo a ofendida reconhecido como suas.

A vítima VALDECIR MACEDO, por sua vez, asseverou que, ao chegar a sua residência, notou que o local estava bagunçado, bem como que suas moedas haviam sido subtraídas. Informou que o acesso ao interior da residência é feito pelo

destravamento da porta, através da janela, contudo não havia sinais de arrombamento. Disse que já conhecia o réu, pois havia trabalhado na fazenda.

No mesmo sentido, a vítima DIRCEU JOSÉ GALESI JUNIOR aduziu que, ao chegar para o almoço em sua residência, visualizou a porta aberta, notando a ausência de alguns pertences. Disse que não houve arrombamento do local, e que o quintal é aberto. Declarou ter ciência de outros furtos na fazenda naquele mesmo dia, bem como que os bens foram recuperados.

Por seu turno, a vítima REGINA COELHO DA SILVA, ouvida em juízo, disse que o réu já havia cometido um roubo em outra oportunidade. Afirmou que, no dia dos fatos, o acusado ingressou no restaurante e comprou alimentos, pagando em moedas. Em seguida, após visualizar que um cliente deixara o local, virou-se para a vítima e anunciou o assalto, tendo a ofendida pedido socorro. Declarou que o réu tentou se evadir, mas foi detido por populares. Acrescentou que o réu mostrou-lhe algum objeto por ocasião do assalto, mas não soube precisar se era uma arma.

Os Policiais Militares BRUNO HENRIQUE GONCALVES DE ALMEIDA e LUAN PIMENTA PAGOTT, de seu turno, disseram que foram acionados para verificar ocorrência de um roubo. Chegando ao local, o réu já havia sido detido por populares. Entraram em contato com a vítima do roubo, que lhes narrou o ocorrido, reconhecendo-o. Em seguida, a vítima Nilva também compareceu ao local, reconhecendo pertences que haviam sido furtados, localizados na posse do réu. Indagado, o réu indicou a localização dos bens que havia subtraído da fazenda.

A testemunha LAERCIO MOREIRA disse que trabalha nas proximidades do restaurante "Bonin", da vítima Regina, que reconheceu o réu de outro roubo no estabelecimento em outra oportunidade. No dia dos fatos, a vítima gritou, com receio de outro roubo, tendo o acusado saído do bar. O réu foi detido na posse de uma mochila, sendo localizada uma arma branca, simulacro de arma de fogo e um pacote com moedas.

A testemunha de defesa RENATA CRISTINA PEREIRA não presenciou os fatos, limitando-se a abonar os antecedentes do réu.

O acusado, por seu turno, na unidade administrativa, confessou o furto dos bens da fazenda, rechaçando, contudo, ter tentado roubar o restaurante. Alegou que, ao entrar no restaurante, comprou um salgado e um maço de cigarro, saiu do estabelecimento, mas voltou para comprar mais algumas coisas. Disse que não chegou a mostrar para a dona do restaurante o simulacro de arma de fogo que estava em sua cintura. Tinha uma faca em sua cintura, mas não era para maldade alguma, só o simulacro era para maldade.

Em juízo, confessou apenas o furto da motosserra e da esmirilhadeira, além de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) em dinheiro da "Fazenda Citrus", tendo ingressado pela cerca por um vão já existente. Alegou que chegou a trabalhar na referida fazenda anteriormente por cerca de 4 (quatro) anos. Disse também que estava com uma "faquinha". Confirmou que consumiu salgados e refrigerante no "Restaurante Bonin", tendo efetuado o pagamento, mas negou o roubo.

Ocorre que a versão dos policiais e das vítimas infirma as alegações do réu, demonstrando de forma satisfatória a autoria em relação a todos os delitos narrados na denúncia, e não apenas o furto ocorrido na fazenda.

Cabe salientar que a palavra dos policiais merece amplo reconhecimento probatório, cuidando-se de agentes dotados de fé-pública no exercício da função, notadamente quando ausentes elementos de que desejariam incriminar falsamente pessoa sabidamente inocente. Nesse sentido:

VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento

testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. ("Habeas Corpus" nº 73.518-5/SP, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira Turma do C. Supremo Tribunal Federal, p. DJ 18.10.1996).

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante recebeu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado - Recurso não provido. (Apelação nº 0017447-66.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, Relator Desembargador LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, 13ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 15.12.2016)

Ademais, aludidos relatos encontram total amparo nos depoimentos das vítimas, cuja versão igualmente merece total credibilidade, não havendo motivos para prejudicarem dolosamente o réu. Acerca do tema, confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - No crime de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente o réu. Recurso não provido. (Apelação nº 0007615-06.2015.8.26.0361, Rel. Des. LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 30.03.2017, g.n.)

APELAÇÃO CRIMINAL - Furto majorado qualificado (artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal). Sentença condenatória. Preliminar. Concessão da justiça gratuita. Competência do juízo das execuções criminais. Afastada a preliminar. Mérito. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e das testemunhas. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Inexistem indicativos de que a dependência química do acusado tenha implicado em incapacidade que enseje o afastamento da culpabilidade. Condenação mantida. Dosimetria esmerada. Maus antecedentes ostentados pelo réu. Qualificadora e causa de aumento relativa ao repouso noturno bem demonstradas. Regime aberto e substituições mantidos. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500156-18.2020.8.26.0646; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Urânia - Vara Única; Data do Julgamento: 26/05/2022; Data de Registro: 26/05/2022, g.n.)

Acrescente-se que o acusado foi preso em flagrante na posse de bens reconhecidos pelas vítimas, bem como de uma faca e de um simulacro de arma de fogo, consoante, inclusive, o auto de exibição e apreensão de fls. 36/38, evidenciando-se a autoria de todos os crimes descritos na exordial acusatória.

Não comprovada nos autos apenas a qualificadora em relação ao furto cometido na fazenda, devendo ser desclassificada para a modalidade simples, porém o laudo

atestou o rompimento de uma corrente que trancava a porta de um dos cômodos do estabelecimento comercial "Citrus".

Todavia, pode-se considerar, ainda que na figura simples, como continuidade delitiva o furto ocorrido no estabelecimento e os demais cometidos na fazenda, os quais, por sua vez, devem ser reputados em concurso formal, pois subtraídos delitos de vítimas diversas.

Nessa senda, na forma do artigo 71, do Código Penal, será utilizada a pena do delito mais grave, aumentada da fração de 1/6 (um sexto).

Passo, pois, à dosimetria da reprimenda penal.

1) artigo 155, § 4º, inciso I do Código Penal, ocorrido no estabelecimento "Citrus".

As circunstâncias judiciais são desfavoráveis, em face dos maus antecedentes (fls. 86/88), assim, deve a pena-base ser estabelecida acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, não há agravantes ou atenuantes.

Por fim, na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, tornando-se definitiva a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

2) artigo 155, "caput", do Código Penal, ocorrido na fazenda, por 3 (três) vezes.

As circunstâncias judiciais são desfavoráveis, em face dos maus antecedentes (fls. 86/88), assim, deve a pena-base ser estabelecida acima do mínimo legal, em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, não há agravantes. Presente a confissão espontânea, retorna a pena-intermediária ao mínimo legal.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, tornando-se definitiva a pena de 1 (um) ano e (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Conforme acima delineado, cuidando-se de concurso formal de delitos com 3 (três) vítimas, a teor do artigo 70, do Código Penal, aplico a pena de um deles, aumentada de 1/4 (um quarto), resultando em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

3) Crime continuado - artigo 71, Código Penal.

Considerando-se, outrossim, o crime continuado em relação ao furto cometido no estabelecimento e os praticados na fazenda, aplica-se a pena mais grave, qual seja, de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, aumentada de 1/6 (um sexto), nos termos do artigo 71, do Código Penal, totalizando 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

4) artigo 157, caput, c. c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

As circunstâncias judiciais são desfavoráveis, em face dos maus antecedentes (fls. 86/92), deve a pena-base ser estabelecida acima do mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes.

Por derradeiro, na terceira fase, reconheço a causa de diminuição da tentativa, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal, de modo que, em razão do iter criminis percorrido, reduzo a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 7 (sete) dias-multa.

5) Concurso material - artigo 69, do CP

Reconhecendo-se o concurso material entre o delito de roubo e os demais furtos, somo as reprimendas acima, chegando-se ao total de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal, à míngua de elementos que permitam aferir a condição econômica do réu.

Em virtude do montante de pena, da gravidade em concreto do delito de roubo, e das circunstâncias judiciais negativas, incabíveis e não recomendáveis a substituição prevista no artigo 44, do Código Penal, ou o "sursis", sendo imperativo o regime inicial fechado para a reclusão.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado TIAGO HONORIO DE FREITAS à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, no valor piso, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, artigo 155, "caput" (por três vezes), na forma do artigo 70, c.c. artigo 71, e artigo 157, "caput", c. c. o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Tendo o réu respondido preso ao processo, deve ser recomendado onde se encontra recolhido, notadamente para a garantia da ordem pública, obstando-se que, solto, torne a praticar infrações penais, reiterando-se integralmente os termos da decisão de fls. 59/60. Oficie-se.

Oportunamente, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais.

P.I.C.

Limeira, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA